



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Cível da Comarca de Frederico Westphalen

Rua Antonio Boscardin, 364, Cxa.P 154 - Bairro: Centro - CEP: 98400000 - Fone: (55) 3029 9959 - CAP(55)99727 0211
Balcao Virtual:(55) 99726-4245 - Email: frfredwest1vciv@tjrs.jus.br

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001483-31.2024.8.21.0049/RS

EXEQUENTE: MAICON DENTI

EXECUTADO: R.A. MESQUITA DE ARAUJO - MOVEIS E ESTOFADOS

EXECUTADO: HDI SEGUROS S.A.

EXECUTADO: HDI SEGUROS S.A.

SENTENÇA

Vistos, para sentença.

HDI SEGUROS S.A., qualificado na inicial, apresentou **IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA** que lhe move **MAICON DENTI**, igualmente qualificado, sustentando excesso de execução, enquanto entende como devido o valor de R\$ 112.148,84 (cento e doze mil cento e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos).

Efetuu os requerimentos de estilo e valorou a causa.

A impugnação foi recebida, com efeito suspensivo (evento 24, DESPADEC1).

Intimado, o impugnado manifestou-se rechaçando as alegações do impugnante. Alegou, preliminarmente, a ocorrência de inovação processual, uma vez que os supostos pagamentos que a HDI pretendia deduzir do limite da apólice jamais foram mencionados ou comprovados durante a fase de conhecimento, tratando-se de matéria preclusa. No mérito, sustentou a inadmissibilidade da compensação, pois os valores alegadamente pagos a terceiros não guardam qualquer relação com a obrigação de reparar o veículo do exequente ou de indenizá-lo pelos lucros cessantes, conforme determinado expressamente no título executivo judicial.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório. Decido.

Inexistem preliminares a serem apreciadas, razão pela qual se passa, de imediato, ao exame de mérito.

A discussão dos autos reside na alegação de excesso de execução por parte da seguradora HDI, que busca limitar sua responsabilidade financeira ao saldo da apólice de seguro, após a dedução de valores que alega ter pago a terceiros em razão do mesmo sinistro, mas antes da prolação da sentença no processo de conhecimento

A sentença do processo de conhecimento foi proferida nos seguintes termos:



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Cível da Comarca de Frederico Westphalen

Diante do exposto, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES** os pedidos contidos na **AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO** proposta por **MAICON DENTI** contra **R.A. MESQUITA DE ARAUJO MOVEIS E ESTOFADOS ME e HDI SEGUROS S.A.**, para o efeito de **CONDENAR** as rés a arcarem como o conserto integral do veículo, observado o orçamento preliminar mínimo de R\$ 62.515,00, bem como condenar as rés a pagarem ao autor lucros cessantes fixados em R\$ 3.000,00 mensais, a serem pagos desde a data do acidente até o efetivo conserto do bem, corrigido pelo IGP-M e juros de mora de 1% ao mês desde a data do acidente. O conserto deverá ser iniciado no prazo de 30 dias e concluído no prazo de 60 dias, sob pena de ser autorizado o conserto diretamente pelo autor.

Registro que a responsabilidade da ré **HDI SEGUROS S.A.**, quanto à verba indenizatória descrita acima está limitada ao valor da cobertura prevista na apólice de seguro para danos materiais.

Como o veículo ainda não foi consertado e está em oficina credenciada pela seguradora, **INDEFIRO** o pedido de bloqueio de valores para o conserto do bem.

Havendo sucumbência recíproca, condeno cada parte ao pagamento de 50% das custas processuais. Cada parte acará com os honorários de sucumbência em favor do procurador da parte adversa, fixados em 15% sobre o valor da condenação, considerando o trabalho desempenhado, a matéria discutida e o tempo de tramitação do processo, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, impossibilitada a compensação

Suspensa a exigibilidade em relação a parte autora, em razão do benefício da gratuidade de justiça, na forma do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Em sede recursal, foi negado provimento ao recurso de apelação (evento 10, ACOR2).

A sentença, em momento algum, autorizou ou determinou a dedução de quaisquer valores que a seguradora porventura já tivesse pago a terceiros ou ao próprio segurado por outras razões não discutidas naquela lide.

Desta forma, a impugnação apresentada pela HDI não merece prosperar, pois busca rediscutir os limites de sua obrigação. A seguradora afirma ter pago um total de R\$ 49.866,36, referentes ao conserto do veículo de um terceiro envolvido no acidente e ao reembolso de honorários ao seu segurado. Com base nisso, pretende abater tal montante do limite total de R\$ 150.000,00 de sua apólice, para só então calcular o valor devido ao exequente.

A tentativa de apresentar, apenas na fase de cumprimento de sentença, a existência de pagamentos anteriores para reduzir o valor da condenação configura uma clara e inadmissível inovação processual.

Logo, não há que se falar em excesso de execução.

Dessa forma, a impugnação deve ser julgada improcedente, reconhecendo-se que a obrigação da seguradora perante o autor subsiste até o limite do valor de cobertura da apólice, sem os descontos pleiteados, devendo o saldo remanescente da execução prosseguir em face de ambas as executadas, observando a limitação contratual da seguradora.



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Cível da Comarca de Frederico Westphalen

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta por HDI SEGUROS S.A. contra MAICON DENTI.

Condeno a parte impugnante ao pagamento das custas e despesas processuais remanescentes.

Considerando o entendimento da Súmula n.º 519 do STJ no sentido de que não são cabíveis honorários advocatícios quando a impugnação ao cumprimento de sentença for julgada improcedente, deixo de fixar honorários em favor do patrono da parte impugnada/credora.

Ficam as partes intimadas.

Preclusa a decisão, para fins de prosseguimento do cumprimento de sentença, intime-se a parte exequente para que, no prazo de quinze dias, apresente cálculo atualizado do débito, considerando a presente decisão.

Documento assinado eletronicamente por **MARCO AURELIO ANTUNES DOS SANTOS, Juiz de Direito**, em 11/09/2025, às 10:40:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10090097715v4** e o código CRC **1ed73f43**.

5001483-31.2024.8.21.0049

10090097715 .V4